

GABRIEL ALOMAR

LA PENA DE MORT

BARCELONA

BIBLIOTECA DE LA «REVISTA DE CATALUNYA»

1912

GABRIEL ALOMAR

LA PENA DE MORT

BARCELONA

BIBLIOTECA DE LA «REVISTA DE CATALUNYA»

1912

The Project Gutenberg eBook of La pena de mort

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: La pena de mort

Author: Gabriel Alomar

Release date: February 7, 2025 [eBook #75308]

Language: Catalan

Original publication: Barcelona: Biblioteca de la Revista de Catalunya, 1912

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/75308

Credits: Editor digital: Joan Queralt Gil

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LA PENA DE
MORT ***

La pena de mort

Gabriel Alomar

1912

Aquest text ha estat digitalitzat i processat per
l'Institut d'Estudis Catalans, com a part del projecte
Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana.

Aquest treball fou llegit en el *Congrès de la Llibertat*, celebrat a Barcelona en el mes
de febrer de 1912, i en el qual l'autor era ponent del tema LA PENA DE MORT

I

La pena de mort es, jurídicament, la reducció d'una costum a dret; i no l'aplicació d'un principi racional de dret a l'exercici d'una civilització. Es la persistència d'un fet anterior a tota vera cultura social; d'un fet entre individus qui no compten amb la mutual garantia d'un organisme col·lectiu, embrionari de la Ciutat. Es, en fi, com la religió, com el culte, una persistència plebeia de l'element tradicional, de l'element multitud, en mig de les cultures constituïdes per la dictadura espiritual de les seleccions.

En aquest ràpid estudi sobre la pena de mort, vull tractar separatament el dret i el fet.

II

La pena de mort com a dret (pseudo-dret), es originàriament la consagració d'un instint humà, de una passió individual, per la societat: es la jurisprudència de la venjança. De manera que l'expressió vindicta pública expressa bé la naturalesa íntima de tal sanció. El fi de la pena de mort, entesa així, es doble: en l'aspecte que'n diríem immaterial, teòric, es la satisfacció de la justícia ofesa; en l'aspecte material, pràctic, es l'exemplaritat, l'evitació dels crims futurs que puguin cometre'ls altres homes, l'ús del terror suprem an el crim exercit per la societat pera impedir el crim exercit per l'individu.

L'idea mitològica de la Justícia persisteix ben viva entre nosaltres. La Justícia-Astrea, Themis o Nèmesis, es encara una deesa. I la pena de mort es, sense metàfora, el sacrifici humà que se li tributa ritualment. Per poc que examineu la naturalesa de la pena de mort, sobre tot comparant-la amb totes les demás penes, la veureu com un acte religiós. L'execució es ben bé un rite, una missa cruenta, un veritable sacrifici, un aute, l'acte de desagravi a un Déu irritat. Hi ha una superstició de justícia satisfeta en el moment d'estupor que segueix a la consumació d'una mort jurídica. El butxí, pera la concepció rudimentaria de la plebs, es un sacerdot, el sacerdot del déu negre i temible, el sacerdot de la nit, qui oficià, com els seus innombrables avantpassats, pera fer caure sobre la testa de la víctima (com un boc emissari), els desastres que menacen tota una colectivitat, agenollada d'esglai davant el patíbol-altar. Hi ha, en l'aire, en aquells instants, com una divina voluntat de sang, dolor i mort, qui se complau en la víctima i satisfà

la sed roja del Déu-mal. Ah! Tal volta en aquesta curiosa i contubernial aliança entre'l butxí i el sacerdot, en aquesta defensa obstinada de la pena de mort pel catolicisme, hi ha una herencia dels cultes primitius, transmigrats a les nostres ares desde l'Antic Testament i a través el concepte del Calvari entès com a divinització d'un parricidi expiatori, necessari pera castigar en el cap d'un Déu els crims de tota una humanitat. I ademés, s'ha pogut contemplar, per exemple, en diverses hores doloroses de Barcelona, l'idea de la pena de mort com a desagravi a la Justícia ofesa per urbicidis misteriosos, com a necessitat de sang expiatoria, de cap d'escarment, fos quina fos la culpabilitat provada de les víctimes. Així la pena de mort es l'anell de Polícrat; la vida del reu s'ofereix com un rescat pera conjurar els mals futurs; es la presentalla del dolor i la mort de un home pera que ell pagui per totes les compensacions de la justícia immanent i oculta.

L'última pena, als ulls del qui l'observa bé, es una mena d'antropofagia ritual. La societat —no ja l'individu,— devora la seva víctima pera satisfer un dever imposat per la divina justícia. Hi ha, en lo invisible, unes balances, aquelles famoses balances amb que'ls déus egipcis d'ultratomba pesaven les ànimes, com el Miquel de la superstició catòlica, o aquelles altres balances simbòliques amb que se pinta a la Themis greco-llatina; i el cap del condemnat, caient en el platet, restableix l'equilibri, l'idea de just, d'igual, de nivellació violenta. Veieu el selvatjisme atàvic de la penalitat de mort?

Mireu ara l'espectacle de l'execució. Aquí la justícia primitiva, fent-se plàstica, esdevé tragedia, representació, mite escenificat. El terror opera en l'ànima dels espectadors com una emoció educativa, estètica en el veritable sentit, això es, excitadora dels nervis pera produir una vibració

modificadora de la sentimentalitat. Les cultures solen tenir, en els llurs orígens, una mena d'espectacles nacionals qui són, intencionalment o no, escoles de les respectives ciutadaníes. Així el Circ romà. Així les nostres corridas de toros. Així els autes de fe se usaven a vegades formant part de programes de festes, com en el casament dels monarques. Així són avui les execucions públiques en els països ont encara són celebrades al bell mig de la plaça, com a França. I en aquells altres països ont són consumades en l'interior de les presons, com Anglaterra i Espanya, roman de totes maneres l'espectativa malsana, melodramàtica, de la notícia, l'imaginar dels moments horrorosos de la capella, la visió, en fí, de la bandera negra en el cim de la porta tràgica... Hi ha en aquestes costums un sadisme social ont pren delectacions de dolor la turba espectacular; hi ha una aura d'impietat i d'homicidi qui escampa sobre la multitud de testes un contagi de maldat i de violència. Es l'exemplaritat...

L'aspecte religiós de la pena de mort va nèixer, segurament, del concepte de l'autoritat com a delegació divina. Si imaginem Déu com a propietari absolut de les vides humanes, els Reis o l'Estat ho seran també per representació. La pena de mort es una conseqüència natural de l'absolutisme. El cadafalc, segons aquest sistema, té d'esser un signe de reialesa com el ceptre, també símbol de violència en els seus orígens. La forca i el ganivet eren, per aquesta mateixa consideració, emblemes de domini senyorial, en l'edat mitja.

III

Vegem ara l'aspecte pràctic de la pena de mort; considerem-la, no ja sota un criteri de justícia, sinó sota un criteri d'utilitat. No com a institució jurídica, sinó com a eficàcia social. Tractem, doncs, de la exemplaritat.

Podríem representar-la en la forma d'unes altres balances: la societat posa davant el criminal possible l'alternativa de la mort com a pes equivalent a la mort; es, en realitat, una persistència de la superstició teològica dita del talió. Usa el terror suprem com a element determinatiu en la voluntat de l'home. Però no troba, pera oposar-se an el crim, altre remei més que'l mateix crim, en una aplicació monstruosa del *similia similibus*. Sempre el fi de la pena, jurídicament, ha d'estar condicionat pel dret mateix que tracta d'aplicar. Castigar un crim amb la repetició agravada del mateix crim es el major dels absurdes. Amb quin dret, amb quina autoritat, podrà castigar l'homicidi un homicida? El mal se compensa amb un bé i no amb el mal. Jo no sé veure, en la pena de mort, més que un exemple: el de l'assassinat! Totes les agravants possibles se reuneixen en aqueix acte pseudo-jurídic, qui inhabilita pera tot exercici de dret i de política les societats que l'exerceixen. L'home, pera elles, no es un fi; es un medi pera que els demés homes prenguin exemple... Exemple de què? Exemple de que la vida humana té un valor relatiu i medial, i de que qualsevol matí, en un pati de presó o davant una multitud, un ciutadà pot esser matat amb refinada fredor, en la simulada consciència d'exercir un acte august, un moviment de justícia.

Reconstituim per un moment l'esglaiosa escena: el reu, vestit amb l'irrisoria hupa, lligat estretament, puja els graons de l'escala fatal. El ministre del Crist autoritza, sense cap protesta, sense cap reserva, l'execució, i en la seva mà, sarcàsticament, hi ha l'imatge d'un diví reu de mort... I un altre funcionari, envilit per totes les malediccions, fa asseure'l condemnat sobre la banqueta, li ajusta la argolla, roda l'aparat... Es possible, es possible, exhibir davant el Poble una major càtedra d'immoralitat i d'ignominia?

Però l'exemplaritat de la pena de mort està judicada per l'història. La pena de mort, a mesura que han avançat els temps, ha anat aplicant-se més rares vegades. I tant com ha anat atenuant-se la vella barbarie judicial, la criminalitat ha anat disminuint. La seguretat personal, el respecte a la vida humana són nocions que s'han exteses entre'ls ciutadans a mesura que les ha acceptades el poder públic en la seva legislació. L'abolició de la pena de mort es, doncs, el punt final d'una evolució ben clara, que pot seguir-se a través l'història contemporània. Va començar per limitar-se en general a l'homicidi la pena capital, que abans era aplicada, com se sap, a molts delictes incruents; s'ha anat seguint per excloure encara de la pena de mort els homicidis no caracteritzats d'assassinat, i entre aquests els no acompanyats de circumstàncies totalment odioses. Sols en els delictes de caràcter polític o militar, de que tractaré més endavant, se conserva l'antiga rigidesa jurídica.

Però continuem analitzant l'exemplaritat en la seva més directa acció: Quin es el públic habitual de les execucions o la turba que sol pulular entorn de les presons en els dies de pena capital? Tots sabem que es lo més baix de les multituds plebeies, i que entre ella solen trobar-s'hi els professionals del crim. La flor de l'apatxisme espera, cantant, a les portes de la Petite Roquette de París, l'escena gratuïta que li oferirà el darrer gest del company

caigut en el moment de casar-se amb la viuda, com sol dir-se en l'argot carcelari, o bé treure'l cap a la finestra i estornudar dins el sac, com deien les munions rojes de 1793. Morir *crânement* en la guillotina o en el pal es, pera tal gent, una executoria de valentia; i al peu mateix del cadafalc germina de bell nou l'eterna flor del crim, regada per la sang oferta... Quin respecte voleu que inspire la vida humana an el qui veu erigir-se la mort violenta com una obra santa, i la venjança com un dever?

Recordem una vella i bàrbara costum de certes mares, qui, acompanyant les criatures a la visió de les execucions capitals, afortunadament incompreses encara per les consciencies infantils, donaven una forta bofetada a la galta dels nens pera fer-los recordar d'aquell acte horrible. Veieu aquí l'exemplaritat...

Corre encara, entre'ls partidaris de la pena de mort, una antiga frase inepta, que es pera ells casi bé l'argument únic: parlo de la frase d'Alfons Karr: Que comencin els senyors assassins. Però, senyors meus, la resposta primera que se m'ocurreix es una monosil·làbica interrogació: Quins? Quins assassins tenen de començar, els criminals vulgars, o els assassins legals? Jo crec que han de començar els més dignes! I com la societat sols pot conservar el dret a castigar mentres conservi la propia superioritat moral sobre'ls castigats, es evident que a la societat li toca començar. Què diríeu si una nació civilitzadora usés, en la guerra contra barbres o selvatges, els mateixos procediments bèlics de aquests? Diríeu que ha perdut, ipso facto, el seu dret d'interventora, perquè ha deixat de tenir superioritat social. Doncs la societat es l'eterna interventora, encarregada de civilitzar les costums de crim, qui són a manera de pululacions de selvatges en l'interior de les nostres Ciutats.

El dret dels individus està limitat per l'interès social. Tot seguit que l'individu deixa d'esser home social, la societat podrà interceptar-li les seves relacions lliures amb la societat, pera que'ls demés individus no sofreixen en la propia llibertat. Però també, inversament, el dret social està limitat pel dret individual. La societat no pot deixar d'esser-ho, so pena de perdre tot dret. I com la seva obligació primera es garantir la vida, per això la pena de mort està fora dels seus drets. Si el seu dret es limitat, no podrà mai aplicar una pena ilimitada; no podrà privar de la vida, ni les privacions que de la llibertat imposi podran mai esser perpetues.

El dret de repressió social es una llei de guerra entre la societat i l'individu. Està bé. Però, com tota guerra, ha de tenir les seves lleis. La societat, pera reprimir les infraccions del dret, podrà recórrer an els medis de violència necessaris pera apoderar-se de la persona de l'infractor, si precisa. Però en quant aquest sía reduït a presó, aleshores l'ampara la llei, protectora de tots els presoners de guerra, en la nostra civilització. La seva llibertat està en mans de la llei; però la seva vida es sagrada per ministeri de la llei. La pena de mort, en conseqüència, equival a l'execució dels presoners, sistema de guerra abandonat per totes les nacions civilitzades. Es l'execució dels presoners en la guerra entre individu i societat.

Però hi ha, contra la pena de mort, un argument pera mí decisiu: la pena de mort repugna absolutament a la consciència social. Anem a veure: tota acció ha de tenir la seva responsabilitat. Doncs bé: l'acció pena de mort es totalment irresponsable. Hi ha, davant les execucions, un cas flagrant de covardia social. La societat no's limita a esser crudel amb la víctima; es també covarda davant les responsabilitats. Quín ciutadà vol recabar pera sí l'imputabilitat de l'execució? Quan una multitud es responsable, cap dels individus qui la formen se sent amb responsabilitat. Es un còmode sistema

de inhibició. La culpa colectiva allibera de les culpes personals. En la vetlla de les execucions, el poble clama per l'indult, clama perquè s'ia alliberat de l'ira del poble, en nom de la voluntat del poble, l'home que sols el poble matarà! Voleu contrassentit més monstruós? Jo crec que'l clam de perdó qui s'eleva de tots vents en aquelles diades negres, en les ciutats veritablement civilitzades, es un eco del remordiment espargit entre les multituds, diluit infinitesimalment en la mar de testes humanes, totes coparticipants en una culpa qui a cada ànima li sembla més petita perquè cada ànima la sent dividida entre tota l'humanitat. Cada ciutadà té una mà seva posada en l'instrument de suplici, i cada un sent la seva part d'assassinat. I pera netejar-se completament d'aqueixa culpa, els homes han trobat la figura d'una altra horrible víctima o boc emissari en qui descarregar la responsabilitat ambient que tothom rebutja: i aquesta víctima es el butxí. Però el butxí ja's cuida de dir sacramentalment que no es ell qui mata, sinó la llei... La llei, còmoda paraula, personalització idolàtrica d'una lletra qui no té cap eficàcia si no expressa una voluntat de poble qui la dicta, com trassumpte d'una ànima nacional. El legislador qui votà la llei de mort, el cap d'Estat qui va sancionar-la, el ciutadà qui va aplaudir-la, el ministre qui va proposar-la, el fiscal qui la demana, el magistrat qui la dicta, tots se considerarien deshonorats si haguessin d'aplicar-la personalment i abandonarien les llurs investidures pera no fer-ho. Més encara: tots ells rebujarien indignats la mà de l'executor, pera no tacar-se d'ignominia. Veieu l'injustícia que això representa? Veieu l'hipocresia que això significa? Com podem creure que creguin acte de justícia aquella justícia que demanen, el compliment de la qual deshonra pera sempre an el ministre qui l'exerceix?

Per això la personalitat de l'executor, tant suggestiva pera aquella recerca d'antítesis estètiques que fou el romanticisme, té una literatura propia,

genuïna, privativa, un aspecte de satanisme poètic, i el seu nom de rèprob, qui paga les negrors de tota la consciència social, s'uneix an el dels paries cantats per la musa dels romàntics, en les estrofes d'Espronceda, en les ironies de Heine, en les fantasmagories de Víctor Hugo, el gran patriarca de tots els abolicionistes del patíbol, junt amb Lamartine. I per contracop, el romanticisme de reacció absolutista idealitza el butxí com a pedra angular de l'edifici social, en les pàgines inhumanes de De Maistre, creador de lo que podríem anomenar patibulisme.

IV

Seguint la moderna evolució del dret penal, la pena de mort, com a doctrina jurídica, ha hagut de evolucionar també, i aleshores els tractadistes, veient la fallida dels arguments tradicionals en favor del patíbol, s'han vist precisats a cercar-ne d'altres més conformes amb la fòrmula penal de la hora. Desde'l concepte històric de la pena com a satisfacció espiritual de la justícia ofesa, el dret ha passat a l'idea de defensa social pura i simple o a l'idea (més humana) de correcció del delinqüent. No cal aturar-se a considerar l'absoluta incompatibilitat entre la pena de mort i el sistema correccional. Ens queda doncs, únicament, considerar la veritablement inhumana teoria qui vol fer compatibles la pena de mort com a sanció amb la doctrina de l'absoluta irresponsabilitat del delinqüent. Pera aquesta coneguda escola penal del determinisme ètic, la pena de mort es una extirpació del membre social podrit, es l'aniquilament del criminal com una fera, no en vista de la seva consciència de crim, sinó en vista del perill social que implica. No crec pas que hi hagi en el nostre capdal de doctrina contemporània una més inhumana i vergonyosa concepció. Si el criminal es sempre un vesànic, un boig, un anormal, creencia de la qual en certa manera participo, aleshores el crim de la societat qui'l mata seria el veritable crim, exercit amb responsabilitat i consciència. I si en tal cas proclamem lícita la pena de mort, s'ha d'aplicar-la també an els bojos homicides, o an els malalts atacats de malures infeccioses, d'epidèmies, com a homicides inconscients de la societat. I si la reclosió en les presons no es garantia

perfecta pera'l reste dels ciutadans, la llògica implica que tampoc ho són els hospitals, els manicomis, els llatzarets, les quarentenes!

V

He parlat, fins ara, de la pena de mort com a dret. Dedicaré quatre paraules a la pena de mort com a fet. I, per de prompte, me fixaré en una consideració que crec veritablement capital: l'última pena no recau exclusivament sobre'l condemnat; recau, amb més extensió i tal volta amb més intensitat, sobre la seva família, es dir, sobre innocents. Perquè la mort es una contingència horrorosa pera'l ciutadà a qui se li aplica; però hi ha encara un dolor més fort pera molts: l'execució d'un fill! Es que no hi ha pares, es que no hi ha, sobre tot, mares qui posarien voluntariament el cap sota l'instrument de suplici pera salvar la vida dels fills? Aquí teniu una altra suprema i vitanda immoralitat d'aqueixa llei iniqua. I no sols es un torment moral esglaiós aquest qui fa una Dolorosa de cada mare, sinó que, además, la societat, impía, inexorable, redueix a l'interdicte d'una deshonra perpetua el nom mateix de la família del reu, en una excomunió infamant i definitiva.

Com a fet, cal dir també que la pena de mort es una violació sacrílega de lo incognoscible, i posa una mà profana en el domini de l'infinit. Es que l'home pot desterrar l'home a la no existencia o a les existencies tenebroses i desconegudes de més enllà? Es que, pera els qui creguin en Deu, pot esser lícit que l'home faci obra reservada a Deu, destruint una vida abans del terme natural? Es que pot alçar-se aquest vel terrible sense que l'acte de qui ho faci sía comparable an el sacrilegi simbòlic dels qui aixecaren el vel de l'Arca i caigueren ferits del llamp, segons se conta a l'Escriptura?

Ja sento la paraula amb que certes multituds solen acullir aquestes generoses creuades contra la pena de mort. Sentimentalisme, sentimentalisme cursi... Bé, doncs; aquest sentimentalisme ha creat la civilització; aquest sentimentalisme acabarà demà amb les guerres, com ahir acabà amb l'herencia bàrbara de totes les infancies populars. I per altra part, ¿es que (com notava molt bé en Benavente), no es també un sentimentalisme oposat aquell frenesí amb que totes les veus de crudeltat social demanen la sang de les víctimes, els dies en que consideren indefensos els interessos de casta, de jerarquía o de riquesa, interessos que tenen d'esser per força atacats si hem d'obrir pas an el pervenir?

Arribem ara a un altre argument formidable contra la pena capital: el de la seva irreparabilitat i el de la condició falible de tot tribunal. La pena de mort equival a la proclamació de l'infalibilitat de la justícia humana. I, de fet, una antiga ficció legal ha volgut imposar aquest dogma a la justícia amb el respecte idolàtric, de noli me tangere, de taboú, a lo que s'en ha dit cosa jutjada. Tots recordarem exemples d'ocasions en que s'ha volgut retreure (pera apagar discussions en que'ls governs se sentien febles) l'autoritat indiscutible de la cosa jutjada. Vet-aquí una prova més de que la nostra societat se troba encara en lo que'n deia August Comte l'estat teològic, i de que'l catolicisme ha inficionat de tal manera els fonaments de la nostra ciutadania, que la por al lliure examen ataca fins les garanties més fermes de la llibertat i de la sobiranía populars. L'època nova que nosaltres voldríem iniciar aquí, es la d'una indefinida revisió de tots els valors religiosos, morals, socials, jurídics, polítics; perquè aquesta revisió es, en definitiva, el progrés humà, la llum, el sentit de lo millor, l'ideal, totes les parts nobles de l'economía humana, totes les perfectibilitats de l'història; i podríem anar seguint aquesta serie gloriosa de revisions a través les èpoques, com a fites deixades en el camí de la gloria per tots els hèroes i per

tots els savis, qui tenen, cada un, el seu nom donat a una revisió salvadora i regeneratriu, com qui bateja un estel més en l'infinita Vía Lactia. Ah!, aquesta nebulosa es una Vía roja, vermella de la sang generosa amb que cada redemptor ha amarat la terra; i la supressió de la pena de mort, quan s'ía definitiva, s'haurà alcançat a copia d'infinites penes de mort rescatadores.

Dedicaré ara una ràpida recordança an aqueixa teoria de víctimes ilustres qui en totes les nacions formen el martirologi de la Ciutadanía i de la Llibertat. Es que, pera la propia civilització cristiana, el sol exemple de l'injusticia del Calvari no fora ja un argument incontestable contra la pena de mort? Es que, pera el propi règim constitucional de l'Espanya present, la llista immensa de les víctimes fernandines no bastaría a desterrar pera sempre dels nostres codis la pena qui tals matances produí? Penseu que'l mateix poble qui matava els homes de la llibertat i del constitucionalisme els hauría aclamat pocs anys després, i que ara ha inscrit, amb la mateixa mà qui els entregà a la mort, llurs noms en lletres d'or a la capsalera del Palau de les lleis, pera que ells, víctimes de la llei, presidissin la creació de les altres lleis i les perfumessin de llur sang generosa, no pera que tals lleis causessin noves víctimes, esperant el marbre dels futurs Congressos, sinó pera que l'exemplaritat formidable dels errors jurídics fos testimoni etern de la flaqueza humana.

Jo no'ls citaré aquests hèroes triomfants de la mort, qui avui cooperen amb llur presencia immaterial en la nostra tasca. Però deixeu que, a la memoria de tots ells, deposem una branca de roure.

L'autoritat de la cosa jutjada va rebre un cop mortal en els debats del procés Dreyfus. Aquell es un moment qui romandrà significatiu en l'història

contemporania, perquè representarà, en lo jurídic, l'emancipació de tot religiosisme legal, com el principi constitucional i la supressió del dret diví dels reis són, en lo polític, l'emancipació d'un altre religiosisme.

La justícia humana es una cosa essencialment insegura. Es, además, en la seva aplicació extrema, literal, la *suma injuria*, com deien els romans. I pera obviar a les injustícies de la justícia, els homes han inventat la gracia, el perdó, l'indult, reste del principi qui atribuía an els reis l'administració originaria de justícia i per tant el dret de vida i mort sobre'ls homes. Però l'indult, en sí, es una institució immoral. La seva concessió depèn de causes moltes vegades ben diverses de les depuracions de justícia, com són una festa reial, l'adoració de la Creu en els Divendres Sants, un clam col·lectiu i de ocasió, a l'atzar de la sentimentalitat pública. L'indult sol esser una mida política, i no jurídica. La vida o la mort dels reus se juga a la sort de les corrents d'opinió o de les conveniències d'Estat. Un tractadista francès va dir-ne la lotería de la mort. Avui serà indultat un criminal odiós, i demà's denegarà l'indult a un pobre home. Els exemples són eloqüents...

VI

La pena de mort en l'història, conforme ha anat disminuint en el nombre i l'extensió de les seves aplicacions, ha canviat també en la seva qualitat. Vull dir que desde'l concepte de suplici, o sia de dolor suprem infligit an el condemnat, com un càstic, com una pena en el veritable sentit de la paraula, s'ha passat an el concepte de supressió de la vida amb supressió del dolor. Com a conseqüència de la doctrina beccariana, la guillotina francesa, avui imatge tènica i vil, va ésser, en son dia, casi un instrument medical, en que'l cirurgià Louis (d'aquí el nom de *Louison*) i el metge Guillotin donaven mostra, a llur manera, de la famosa sensibleria característica de la fi del segle XVIII. Poc deurien pensar que ben aviat la guillotina havia de tenyir la seva geniva torta amb sang de reis, amb sang representativa i expiatoria de tot un règim qui moria, com si la ira desfermada d'un cataclisme popular volgués venjar, amb la mort pura i simple, la tradició de l'antiga barbarie penal. Qui compari la furia momentania, febril i malaltica de 1793 amb la freda i sistemàtica crudeltat legal de l'antic règim, podrà judicar serenament l'obra de la Revolució, trànsit entre les dues èpoques. I qui hi compari, plàstica i concretament, el suplici refinat i llarguíssim d'un Damiens (el regicida frustrat de Lluís XV) o d'un De la Barre (el cavaller qui morí per no haver volgut saludar una professó) coneixerà l'immensa distancia entre temps i temps. Afegeixi-s a tal diferencia la supressió de la barbarie processal del torment, qui implicava la possibilitat natural de l'innocencia del torturat. Entre'ls dos règims hi ha, doncs, en quant a la pena de mort, l'evolució desde'l concepte pena o dolor an el concepte supressió de vida.

La guillotina era una mena de cloroform. En aquest concepte, l'electrocució (qui ha donat a voltes, com tots els instruments, resultats contraris) es una prova més d'aquest penalisme. En els temps futurs, quan la pena de mort sía una llunyana barbarie, estudiada en l'història, les nostres descendències no podran comprendre còm podia coexistir amb les ciutats d'avui la figura del patíbol; i tindran pera aquest record el mateix gest de repugnància que'ns inspira avui a nosaltres el torment, la tortura processal.

En la nostra legislació podem notar, darrerament, reformes qui han volgut atenuar l'horror del suprem càstic. Una d'elles es la disminució de les hores forçoses de capella; la capella, imposada per un escrúpol religiós, es un reste de refinament en la mort: es una mena de torment moral, suprimit ja per tot arreu. Una altra reforma es la qui separà de la vista del públic les execucions, amb una patent inconseqüència respecte al principi de l'exemplaritat. A Anglaterra les execucions són efectuades també a porta tancada. A França són encara públiques. Recordo que quan va presentar-s'hi la proposta de llei demanant que la guillotina quedés relegada a l'interior de les presons, tots els abolicionistes votaren en contra, perquè cregueren que la publicitat escandalosa d'aquells fets era una garantia de que la consciència social clamaria més prompte per la supressió total de la pena.

Vagi ara una salutació entusiasta a les nacions qui tenen ja suprimit el cadafalc. Vagi, singularment, a la jova i nobilíssima República de Portugal, preclar exemple pera l'Iberia. Vagi a Italia. Vagi a l'estol d'aquests abolicionistes francesos, vençuts ahir per l'endarreriment social de les multituds parisenques. I vagi, en fí, un vot pera que Espanya doni aviat an el món aquesta lliçó de noblesa i de dignificació, aquest imperialisme de gloria, irradiador i exportador d'una espanyolitat qui verament podria erigir-

se en europeitat doctrinal i exemplaríssima, reduint les nostres antigues
negrors històriques.

VII

He d'afegir unes paraules sobre la pena de mort en les jurisdiccions o en les lleis d'excepció.

Cada vegada que les veus del poder han parlat d'una pròxima supressió de la pena de mort, no han mancat de dir que l'abolició no s'extendria a la jurisdicció de guerra. I en aquest punt calen algunes distincions.

Italia, qui té suprimida la pena de mort, la conserva en la jurisdicció militar, però sols en el temps de guerra. Vet-aquí una aclaració ben necessaria. A nosaltres, de moment, no'ns importaria que la legislació espanyola adoptés el mateix principi. La guerra, per sí sola, representa un instint atàvic consemblant an el de la pena de mort. De fet, es una pena de mort aleatoria. I com és un estat anormalíssim, pera lograr el qual se necessiten fortes coaccions, la pena de mort n'es una natural conseqüencia. Però voldriem, en canvi, la supressió absoluta de la pena de mort en temps de pau, així en la jurisdicció militar com en la civil. No creiem que sia d'una absoluta necessitat pera la disciplina, com creu un tòpic corrent. Caldria, en aquest punt, fer una comparació entre les sancions senyalades en els diversos Còdics militars d'Europa, i modificar, en vista d'elles, el Còdic espanyol, repetides vegades calificat d'arcàic.

S'ha de tenir en compte, además, que'ls delictes penats de mort, en jurisdicció militar són de dues classes: o bé els de disciplina, o bé els d'orde públic. Uns i altres són delictes pera'ls quals, en general, no regeix

l'extradició, i per tant no són considerats delictes universals, delictes naturals; sinó delictes artificials, locals, nacionals, polítics, creats per la llei i no per la naturalesa. Els homes sobre qui recauen en general aquestes condemnes no són criminals nats, professionals; sinó ocasionals, adjectius. Si acudim a l'història, veurem que les víctimes proclamades avui il·lustres foren un dia sacrificades per jurisdiccions excepcionals o de guerra, sota les iras o les passions del moment, unides a la rapidesa dels tràmits. Alguns d'ells ahir foren criminals i avui són hèroes: ¿quines honres nacionals semblarien abastament avui, per exemple, pera'l general Lacy, o pera l'Empecinado, o pera Torrijos, si poguessin ressucitar?

VIII

La subsistència de la pena de mort és un perill general, contra lo que podria semblar tal volta an els qui aixequen les espatlles egoistament, tot dient-se: Què se m'endona a mí d'una penalitat en que mai cauré? Però ¿es que aquest bon burgès sab en quines apariències de crim pot demà tombar, o sota quin monstruós error jurídic pot ésser enclós? ¿Es que ha meditat bé les conseqüències que podria portar-li una revolució victoriosa plena de repressalies i de venjances? L'abolició del patíbol implicaria una dolcificació general de les costums, privades i públiques, i amb el transcurs dels anys seria un impossible natural pera l'humanitat el restabliment de la pena de mort, com ho seria avui en les terres de civilització, el de la tortura judicial. Així com crec profundament que la pena de mort fomenta l'assassinat, crec que l'abolició fomentaria l'educació moral de l'home i del poble, moralitzant per de prompte el poder, com a representació veritable de les seleccions, dels més dignes. La societat no ha d'imaginar-se com una Medea qui degolla els fills davant el Poble, ni com un Moloc diví que devora els humans en sacrifici. En la protesta general que s'eleva de per tot arreu les vetlles d'execució, hi ha un ressó de consciència; és el vagir infantil de la futura consciència, del grau pròxim i superior de la consciència humana, en l'esdevenir del seu transformisme, reaccionant contra la consciència d'ahir, més pròxima an els orígens bestials.

La meua petita gloria d'escriptor se xifraría precisament en haver contribuït, en la mesura de mes forces, an el despertar d'aquella nova consciència...

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LA PENA DE
MORT ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you

follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the

owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works

not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the

defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b)

alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541.

Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against

accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation,

how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.